



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1121320 - SP (2026/0338977-6)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.

1. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas, vedada a conclusão por presunção, devendo apoiar-se em elementos concretos do caso.

2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não autoriza o afastamento do tráfico privilegiado, exigindo-se motivação específica que demonstre a inserção estável do agente na prática delitiva.

3. O regime inicial mais gravoso reclama fundamentação concreta, relacionada às circunstâncias judiciais e à gravidade efetiva da conduta, não bastando remissão genérica à natureza do crime ou à quantidade de entorpecente.

4. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige motivação idônea quanto à inadequação da medida ao caso, consideradas a pena aplicada, as circunstâncias judiciais e as diretrizes legais.

5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDF) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 01 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1121320 - SP (2026/0338977-6)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.

1. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas, vedada a conclusão por presunção, devendo apoiar-se em elementos concretos do caso.

2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não autoriza o afastamento do tráfico privilegiado, exigindo-se motivação específica que demonstre a inserção estável do agente na prática delitiva.

3. O regime inicial mais gravoso reclama fundamentação concreta, relacionada às circunstâncias judiciais e à gravidade efetiva da conduta, não bastando remissão genérica à natureza do crime ou à quantidade de entorpecente.

4. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige motivação idônea quanto à inadequação da medida ao caso, consideradas a pena aplicada, as circunstâncias judiciais e as diretrizes legais.

5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão monocrática assim ementada (fl. 35):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PELA CORTE A QUO. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

Ordem concedida liminarmente para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática mitigou a análise dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, aplicando indevidamente a minorante do tráfico privilegiado e fixando regime inicial inadequado, a despeito da expressiva quantidade de droga, do transporte intermunicipal e da coautoria com corrêu multirreincidente.

Argumenta que houve transporte intermunicipal de 4,9 kg de maconha, destinados a ponto de venda, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; sustenta, ainda, a necessidade de regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena.

Defende que a agravada declarou ligação com fornecedores e agiotas, reforçando a inserção na cadeia do narcotráfico; invoca precedentes da Sexta Turma quanto à modulação da fração redutora diante da gravidade concreta do *modus operandi* e requer o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Não abri vista ao agravado.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental **não** merece provimento.

Conforme destaquei, em primeiro grau, a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 4.909,14 g de maconha, distribuídos em 6 tijolos. Na apelação, o Tribunal local afastou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixou pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e não aplicou a substituição por restritivas de direitos. No *habeas corpus*, a defesa pediu a incidência da minorante, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena. A decisão agravada concedeu liminarmente a ordem para restabelecer a sentença.

Identificou que o Juízo de origem aplicara a redutora na fração de 1/2 com base em elementos do processo e que o Tribunal de origem afastara o benefício por presunções calcadas na quantidade de droga e em suposta conexão com grupos

criminosos. Assentou que não houve apontamento de elementos concretos, para além daqueles inerentes à própria configuração do delito, que demonstrassem dedicação a atividades criminosas, concluindo que a quantidade apreendida justificava a manutenção da minorante no patamar fixado na sentença.

Registrou também que não foi apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado e para negar a substituição da pena, razão pela qual restabeleceu a sentença de primeiro grau.

Daí o presente agravo regimental, cujas razões são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão impugnada, o qual confirmo por seus próprios fundamentos (fls. 35/38 – grifo nosso):

Na espécie, há constrangimento ilegal apto de ser reparado de pronto. Verifica-se que o Magistrado aplicou a mencionada redutora, na fração de 1/2, considerando que (fls. 20/21 - trecho extraído do acórdão):

“[...] o acervo de convicção evidencia, com nitidez, a vinculação da acusada à traficância: foi surpreendida portando 4.909,14g de maconha, distribuída em 6 tijolos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, conforme denotam o auto de exibição e apreensão de fls. 45 e o laudo de constatação provisória de fls. 42/44 e laudo definitivo de fls. 194/196. É certo que a quantidade de droga apreendida pode, em determinadas hipóteses, justificar a não incidência da minorante; contudo, tal afastamento somente é admissível quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa. No caso em análise, **não há elementos nos autos que demonstrem que a acusada, primária e sem maus antecedentes, estivesse engajada de forma estável ou habitual na prática delitiva. Ao contrário, não se extrai do conjunto probatório qualquer circunstância apta a afastar o benefício legal.** Na verdade, apesar de haver críticas, a referida causa de diminuição emanou de Poder competente, resultante de regular processo legislativo, e está em consonância com a Constituição Federal que, apesar de ter preconizado tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos e equiparados não impede que o legislativo ordinário dê tratamento diferencial, mais benéfico, ao pequeno traficante que preenche determinados requisitos. Assim, devidamente preenchidos tais requisitos, de rigor a incidência da referida causa de diminuição, vez que é direito subjetivo da acusada em tais condições. Assim, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, **impõe-se a incidência da referida causa de diminuição**, por se tratar de verdadeiro direito subjetivo da acusada nas condições constatadas [...]”

O Tribunal local, por sua vez, **afastou a figura do tráfico privilegiado** por entender que tem razão o Parquet em postular o afastamento da benesse - cujos requisitos cumulativos se baseiam na avaliação, baseada nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integra organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” [STJ: REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10.08.2022] -, porque como se sabe, a mens legis ao instituí-la, foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional (fl. 21).

E continuou ponderando que (fls. 21/23):

Não é o caso dos autos, considerando que GRAZIELY possuía considerável quantidade de tijolos de maconha, com massa de 4.909,14 gramas, que seria fracionada em porções menores para posterior comercialização. Esta

circunstância indica que tinha conexão com grupos criminosos, porque aquele montante não seria entregue pelo fornecedor a qualquer um, mas apenas àqueles a quem já tivesse plena confiança do retorno financeiro.

[...]

Conclui-se que GRAZIELY não era “traficante de primeira viagem” ou “pequena traficante” [aqueles que comercializam mínimas porções de droga, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica e são os destinatários da excepcional causa especial de diminuição da pena] que teria agido de modo isolada ou casual; ao contrário, está envolvida habitualmente com atividade criminosa [STJ: AgRg no HC nº 977.204/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. convoc. TJRS, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJEN 26/5/2025]. Desta forma, impõe-se a exclusão da mencionada causa especial de diminuição e, pela ausência de outras causas alteradoras, a reprimenda cominada a GRAZIELY resulta definitiva, no recálculo, em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

[...]

Ora, ao contrário do que decidiu a Corte estadual, tais elementos, por si sós, não são aptos a afastar a conclusão a que chegou o Juízo de origem.

O acórdão hostilizado não apresentou fundamentação idônea para negar a causa especial de diminuição da pena, não considerando os critérios legais, o que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça.

Para mim, a dedicação a atividades criminosas não passou de mera presunção, já que não houve o apontamento de elementos concretos que desbordassem daqueles necessários à configuração do tráfico. A quantidade de drogas apreendidas (4.909,14 g de maconha), justifica a aplicação da minorante no patamar fixado pelo Juízo de primeiro grau (1/2).

Nesse sentido, por exemplo, AgRg no AREsp n. 3.130.853/BA, Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 13/8/2026; e o AgRg no AREsp n. 3.101.045/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2026.

De igual modo, não foi apresentada argumentação idônea para alteração do regime e não aplicação da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em face do exposto, concedo liminarmente a ordem para restabelecer a sentença proferida na Ação Penal n. 1501974-24.2025.8.26.0389, da 1ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP.

Intime-se o Ministério Público estadual desta decisão.

A corroborar: AgRg no AREsp n. 3.130.853/BA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026; AgRg no REsp n. 2.235.376/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026; AgRg no HC n. 1.065.783/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 31/3/2026; e AgRg no HC n. 1.031.943/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEXTA TURMA

AgRg no HC 1.121.320 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2026/0338977-6

Número de Origem:
15019742420258260389

Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PACIENTE : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS

CORRÉU : THAGO BAPTISTA

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

AGRAVADO : GRAZIELY BAPTISTA DOS SANTOS

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 01 de outubro de 2026